الخزانة الصومالية
t.me/somalikutub

قاعدة التصرف في المال العام
عند فقد الإمام العادل

من كلام الإمام سلطان العلماء
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله
المتوفى سنة ٦٦٠

مع مسائل قرَّرها الفقهاء وتكون أمثلة للقاعدة

أعدَّها وعلَّق عليها
حسن معلِّم داود حاج محمد

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن الله تعالى جعل المال قيامًا للناس، يقضون به حوائجهم ويحقِّقون به مصالحهم ويعبدون به خالقهم، ولذلك كان من أهمِّ وظائف إمام المسلمين تدبير المال العام وتصريفه في مصالح المسلمين.

والمال العام ثلاثة أقسام:

١- مال بيت المال، وموارده خمسة: سهم المصالح من خُمس الغنيمة، ومن خُمس الفيء، والصدقات، والإرث، وكلُّ مال جُهل مالكُه.

٢- والأعيان المشتركة، كالمعادن والماء المباح والأرض الموات وما عليها من الحطب والكلأ والخضار ونحوها.

٣- ومنافع الأعيان المحبوسة على الحق العام، كالشوارع والمساجد والمقابر المُسبَّلة وكلِّ وقفٍ عامٍّ.

وهذه الأموال العامة يتولى التصرف فيها الإمام العادل ونُوَّابُه، لكن قد لا يوجد إمام أصلًا في بعض الأقطار، وقد يوجد لكنه لا يسوس بالعدل ولا يقوم بالحق ولا يحكم بالشرع، وذلك كثير في هذا الزمان.

وهذا الكتاب فيه توضيح أحكام المال العام عند فقد السلطان العادل، وهو قسمان:

القسم الأول فيه كلام الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله والتعليق عليه، وقد أبدع العز في المجال فقعَّد أصوله، وجلَّى جلَّ جوانبِه، وبيَّن ما يتعلق به من الشرائع والمصالح.

والقسم الثاني فيه مسائل مختارة تكون أمثلة موضحة لقاعدة الباب، انتقيت فيها عبارات لأئمة أصحابنا الشافعية، مع التعليق عليها.

وأرجو أن يكون في هذا الجمع علم له نفع، وأسأل الله أن يرحمني به يوم الجمع، وأن يجعل فيه البركة والفائدة للمجتمع.

وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

القسم الأول:
كلام العز بن عبد السلام

قال الإمام شيخ الإسلام أبو محمد عزُّ الدين بن عبد السلام رَحِمَهُ اللَّهُ[1]:

فصل: في تصرُّف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة

لا يَتصرَّفُ في أموال المصالح العامَّةِ إلا الأئمةُ ونُوَّابهم.

فإذا تعذَّر قيامُهم بذلك[2]، وأمكن القيام بها ممن يَصلُح لذلك مِن الآحاد[3]، فإن وَجد شيئًا من مال المصالح[4]، فليَصْرِفْه إلى مستحقِّيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادلِ أن يَصرفه فيه، بأن يُقدِّم الأهمَّ فالأهمَّ والأصلحَ فالأصلح:

---

(١) في القواعد الكبرى (١/ ١١٤-١١٧).

(٢) إما لعدم عدلهم، وهو مراد الشيخ، أو لعدم وجودهم من بابٍ أَولى.

(٣) وأجدرُ من يقوم بذلك: العلماءُ الصالحون؛ فإن الزمان إذا شغر عن الإمام انتقلت أحكامُه إلى أعلمِ أهل ذلك الزمان، كما قال إمام الحرمين، ولا يصير إمامًا بذلك من غير عقد الإمامة له، وقيل: يصير إمامًا من غير عقد. ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٤٢٥)، وفيه (٦/ ٢٥٩): «ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء، فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمُهم، فإن استووا وتنازعوا أُقرع».

(٤) أي: المصالح العامة التي لها مصارف خاصة، والمصالح العامة التي ليس لها مصارف خاصة، ولا تدخل المصالح الخاصة بين الأفراد كالديون الخاصَّة ونحوها.

- فيَصرفُ كلَّ مال خاصٍّ في جهاته: أهمِّها فأهمِّها[1].

- ويَصرف ما وَجده من أموال المصالح العامَّة في مصارفها: أصلحِها فأصلحِها[2].

لأنَّا لو مَنَعْنا ذلك لفاتت مصالحُ صرفِ تلك الأموال إلى مستحقِّيها، ولَأَثِمَ أئمةُ الجور بذلك وضَمِنُوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرءُ هذه المفاسد أَولى من تعطيلها[3].

---

(١) وذلك كإعطاء مال الزكاة للأصناف المستحِقَّة، وصرفِ مال الوقف للجهة الموقوفِ عليها كوقف المدارس ووقف اللقطاء ووقف الأيتام ونحو ذلك.
ومن ذلك أن وُقوف مساجد القرى يَصرفها صلحاء القرية في عمارة المساجد ومصالحه، كما في الروضة (٦/ ٧)، وحاشية الشربيني على الغرر البهية (٣/ ٤٣٨).

(٢) ومن ذلك صرف أموال بيت المال في مصالح المسلمين، كأرزاق المقاتلة وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين وكلِّ ما لا بدَّ منه للمسلمين، وأهمُّها سدُّ الثغور وإصلاحها. ينظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٥٥)، وكفاية الأخيار (ص ٥٠٦).

(٣) قال في موضع آخر (١/ ١٤٦) في أمثلة الأفعال التي تترجح مصالحها على مفاسدها: «تولي الآحاد لما يختصُّ بالأئمة مفسدة، لكنه يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائرًا لا يضع الحق في مستحقِّيه، فيجوز لمن ظفر بشيء من ذلك الحق أن يدفعه إلى مستحقِّيه، تحصيلًا لمصلحة ذلك الحقِّ الذي لو دُفع إلى الإمام الجائر لضاع، ولكان دفعُه إليه إعانة على العصيان، وقد قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}».

وإن وَجد أموالًا مغصوبة، فإن عَرف مالكيها فليَرُدَّها عليهم، وإن لم يَعرفهم: فإن تعذَّرت معرفتهم بحيث يَئس من معرفتهم صَرفها في المصالح العامة. وإن توقَّع معرفتَهم فليَستقصِ عنهم على حَسَب إمكانه، فإن يَئس من معرفتهم صَرفها في المصالح العامة: أَولاها فأولاها[1].

وإنما قلنا ذلك؛

١- لأن الله تعالى قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}، وهذا بِرٌّ وتقوى.

٢- وقال ﷺ: «واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه».

٣- وقال ﷺ: «كلُّ معروفٍ صدقةٌ».

٤- وإذا جوَّز رسول الله ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مالِ زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصَّةً، فلَأن يَجوز ذلك في المصالح العامة أَولى، ولا سيَّما مع غلبة منعِ الظلمة للحقوق.

٥- ولا شكَّ أن القيام بهذه الحقوق والمصالح أتمُّ مِن ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقِّها، ويَصرفونها إلى غير مستحقِّيها.

٦- وإذا جوَّز الشرع لمن جُحِد حقُّه أن يأخذه مِن مال جاحده إذا ظَفِر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصَّةٌ، فجوازُ ما ذكرناه مع عمومه أَولى.

---

(١) الأدلة الآتية ترجع للمسألتين السابقتين: مسألة الأموال العامة، فالأموال المغصوبة تصير من الأموال العامة بشرط اليأس من مالكيها، وكذلك كلُّ مال ضائع كما سيأتي. وسيأتي أيضًا بيان حال من لا يعرف كيفية الصرف في المصالح العامة.

(ويُحتمل أن يَجب ذلك على مَن ظَفِرَ به[1]، كمَن وَجد اللقطة في مَضِيَعة)[2].

وقد خيَّر بعض أصحاب الشافعي واجدَ ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين مَن هو أهلٌ يَصرفُ ذلك في مصارفه[3].

وينبغي أن يتقيَّد ما ذكره بعض الأصحاب بوقتٍ يُتوقَّع فيه ظهورُ إمام عدل، وأمَّا في مثل هذا الزمان المأيوسِ فيه من ذلك فيتعيَّنُ على واجِده أن

---

(١) ورجَّح الشيخ الوجوب في القواعد الصغرى، وسيأتي نقل عبارته في المسألة الثالثة، وهو المعتمد.

(٢) ما بين المعقوفين كان مكتوبًا في الأصل قبل قوله: «وإذا جوَّز الشرع..»، وهو هنا أنسب. وفي المصباح المنير: «المضيعة بمعنى الضياع، ويجوز فيها كسر الضاد وسكون الياء مثل مَعِيشَة، ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مَسْلَمَة، والمراد بها: المفازة المنقطعة».

والمسألة المقيس عليها اختلف فيها الأصحاب، والمعتمد أن من غلب على ظنِّه ضياع اللقطة لو تركها ولم يكن ثَمَّ غيرُه، وجب عليه التقاطها، كنظيره في الوديعة، بل أَولى؛ لأن تلك بيد مالكها، وخصَّ الغزالي الوجوب بما إذا لم يكن عليه تعبٌ غير معتاد في حفظها. ولا ضمان على تارك الالتقاط وإن أثم. ينظر: نهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧)، وحاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج (٦/ ٣١٨).

(٣) ينظر: التنبيه (ص ١٥٤)، والشرح الكبير (١٢/ ٥٤٠)، والروضة (١١/ ١٩٩).

يَصرفه على الفور في مصارفه[1]، لِما في إبقائه من التغرير به وحرمانِ مستحقِّيه من تعجيلِ أخذِه، ولا سيَّما إن كانت الحاجات ماسَّةً إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلُها.

* * *

فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال

إذا قال قائل: إذا دفع الظلمةُ مما بأيديهم من الأموال إلى إنسانٍ شيئًا[2]، فهل يجوز له أخذُه منهم أم لا؟

قيل له:

١ - إن عَلِم المبذولُ له أنَّ ما يُدفع له مغصوبٌ فله حالان:

---

(١) نقل كلام العز هذا ابنُ حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٣٥٧)، وقال: «وبه جزم ابن سراقة في التلقين»، وينظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٤٤٤).

وابن سراقة هو محمد بن يحيى بن سُرَاقة العامري البصري، تلميذ الدارقطني، من كبار الأصحاب المتقدمين، وله تصانيف في الفقه والفرائض والحديث، توفي في حدود سنة ٤١٠. ينظر: المهمات (١/ ٢٣٤)، وتاريخ الإسلام (٩/ ١٧٢).

(٢) وكذلك إذا لم يدفعوا له المال لكن ظفر به، وكذلك الظفر بالمال في مكان لا يوجد فيه إمام أصلًا، وهذا التعميم تدل عليه ترجمة الشيخ للفصل، فمقصود السؤال يدخل فيه كلُّ من وجد مالًا ضائعًا: هل يأخذه لنفسه أو يجب حفظه لمستحقه؟ وماذا يفعل به إن لم يعرف مستحقه؟

الحال الأولى: أن يكون ممن يُقتدى به، ولو أخذه لفسد ظنُّ الناس فيه، بحيث لا يقتدون به ولا يَقبلون فُتياه، فلا يجوز له أخذُه، لِما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودِينه، فلا يقبلون له فُتيا، فيكون قد ضيَّع على الناس مصالح الفتيا، ولا شكَّ أن حفظ تلك المصالحِ العامَّةِ الدائمة أَولى من أخذِه المغصوبَ ليردَّه على صاحبه. وكذلك الشُّهود والحُكَّام، ما لم يصرِّحوا بأنهم أخذوه للردِّ على مالكه[1].

الحال الثانية: ألَّا يكون المبذولُ له كذلك، فإنْ أخذه لنفسه حرُم عليه، وإنْ أخذه ليردَّه على مالكه جاز ذلك.

وإن جَهِل مالكه بحثَ عنه إلى أن يَعرفه، فإن تعذَّرتْ معرفتُه صَرَفه في المصالح العامَّة: أهمِّها فأهمِّها، وأصلحها فأصلحها.

فإن لم يَعرف تلك المصالحَ دَفَعه إلى مَن يَعرفها[2]، فإن لم يجد مَن يَعرفها تربَّص بها إلى أن يجده، فيتعرَّفها منه، أو يدفعها إليه؛ ليصرفها في مصارفها إن كان عدلًا.

---

(١) في تحفة المحتاج (٧/ ١٨٠) ونهاية المحتاج (٦/ ١٧٤): «يجوز الأخذ من الحرام بقصد ردِّه على مالكه، إلا إن كان مفتيًا أو حاكمًا أو شاهدًا، فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للردِّ على مالكه؛ لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه، فيردون فتياه وحكمه وشهادته». وهذا لا ينفي أن الأخذ المذكور واجبٌ على من تعيَّن له بأن لم يوجد غيره، كما أشار إليه بعض المحشِّين؛ لأن الجواز بعد المنع يصدُق بالوجوب، وقد يُراد بالجائز ما ليس بحرام.

(٢) بشرط كونه عدلًا، كما يأتي في كلامه.

٢- وإن كان المال الذي يبذلونه مأخوذًا بحقٍّ[١]:

- فإن كان المال لمصالح خاصَّةٍ كالزكاة لأربابها، والخمس لأربابه، والفيء للأجناد على قول[٢]، فإن كان المبذولُ له مِن أهل ذلك المال الخاصِّ: فإن أُعطي قدرَ حقِّه فليأخذه[٣]، وإن أُعطي زائدًا على حقِّه فليأخذ قدرَ حقِّه، ويكونُ حكم الزائد على حقِّه كما ذكرناه في المال المغصوب[١].

---

(١) أي: أخذه هؤلاء الظلمة على وجه حقٍّ، ولم يخلطوه بحرام، فإن خلطوه بحرام فأخذُ قدر الحق منه مكروه، وفي تحفة المحتاج (٧/ ١٨٠) ونهاية المحتاج (٦/ ١٧٤) «يُكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه».

(٢) قال الشيخ في الكبرى (٢/ ١٧٦): «الفيء لسيد المرسلين وخاتم النبيين لِما نصره الله به من الرعب في قلوب الكافرين، وقد جعله الشافعي رحمه الله على أحد قوليه بعد رسول الله ﷺ لأجناد المسلمين؛ لأنهم قاموا مقامه في إرعاب الكافرين». وهذا القول هو الأظهر، كما في روضة الطالبين (٦/ ٣٥٨).

(٣) ولو لم يعطه أحد لكن ظفر بهذا المال، هل له أن يأخذ منه حقَّه؟ مقتضى كلام الشيخ: نعم؛ لأن الحاكم الجائر يعتبره الشيخ كالمفقود في هذا الحكم، ولذلك صحَّح تصرُّف واجد المال الضائع، فحصول الإعطاء من الجائر كعدمه، فكذلك لو عُدم إعطاؤه حقيقةً، أو عُدم الجائر نفسُه. ولأن الشيخ ذكر أن الواجد يفعل ما كان يفعله الإمام العادل، ويجوز للعادل إعطاء هذا الواجد لكونه من المستحقين.

ولو امتنع مالك النصاب مِن دفع الزكاة أَخَذَها الإمام منه قهرًا، فلو ظفر المستحق بجنسها من ماله فلا يجوز له أخذُ قدرها منه؛ لأن المأخوذ لا يقع زكاة لعدم النية،

فيكون مغصوبًا، ولأن الزكاة تتعلق بالمال تعلُّقَ شركة، والمال المشترك يقسمه الإمام قهرًا إذا امتنع بعض الشركاء، ولا يجوز لبعضهم الاستبداد بقسمته. ينظر: فتح الوهاب (١/ ١٣٧، ٢/ ٢٨٢)، ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (٣/ ١٢٤، ٨/ ٢٩١).

(١) ومن مال المصالح الخاصة ما أُفرز من بيت المال لجهة معينة كالأيتام أو الجند أو القضاة أو المؤذنين أو المدارس، وقد نصَّ الأصحاب على أن «مَن سرق مال بيت المال، إن أُفرز لطائفة ليس هو منهم، قُطع»، كما في المنهاج، ويدخل في ذلك «إذا أَفرز الإمام مِن سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئًا من ذلك»، كما في حاشية أسنى المطالب (٤/ ١٤٠)، وذكروا أيضًا أن من أَفرز له السلطان عطاءً يستحقه ورضي به، ملكه وجاز له بيعه، كما في الروضة أيضًا (٣/ ٥١١-٥١٢)، وأسنى المطالب (٢/ ٨٤). فظهر أن ما أُفرز لجهة اختصَّ بها.

ويدخل في هذا ما تبنيه الدولة بالمال العام من المباني لمصلحة جهة من الجهات المستحقة، فمنافعها لتلك الجهة إن وُجدت، فإن لم توجد عادت المباني إلى المال العام. ومن كان مِن أهلها فله الانتفاع بها ولو بغير إذن الإمام إن لم تحصل بذلك فتنة؛ لأنه كالظفر بالمال العام وسيأتي. ويحرم على من ليس مِن أهلها أن يَستوفي منفعتها بسكنى أو غيرها؛ لأنه غصب، فإن فعل فعليه أجرة مثلها وتُصرف للمستحقين، كما سيأتي في المسألة الخامسة. وعلى ما سبق فلو عُيِّن بعض العقار العام لمستحقٍّ بعينه، فإنه يملك منفعته ولا يجوز لغيره سبقُه إليه، فإن فعل واستوفى منفعته فعليه أجرة المثل يُعطيها للمستحِقِّ المعيَّن.

ومن ملك منفعة عقار عام غير موقوف كالذي تبنيه الدولة وتعيِّنه لشخص، جاز له استيفاؤها بأي وجه مباح وإن خالف الغرض المسمى عند الإعطاء، ما لم يلزم منه تصرُّفٌ في الرقبة لغير مصلحة عامة كإحداث بناء خاص، أو إلحاقُ ضرر بالرقبة أو

وإن كان ذلك من الأموال العامة، فليأخذه إن لم تَفُتْ بأخذه مصلحةُ الفتيا، وليصرفْهُ في المصارف العامة: أصلحِها فأصلحها[1].

وإن لم يكن من أهل ذلك، فَعَل ما ذكرناه في المال المغصوب.

٣- وإن بُذِل له المال من جهة مجهولة[2]:

فإن يَئس من معرفة مستحقِّيه فقد صار باليأس للمصالح العامة، فليأخذه ويصرفْهُ فيها.

ببقية المستحقين، أو استيفاءُ منفعةٍ أكثرَ من حقِّه. ولو تعذَّر الغرض الأصلي لهذا العقار جاز لمن هو بيده تهيئتُه لمصلحة أخرى على ما كان يفعله الإمام العادل؛ لأنه تصرف في مال عام. أما العقار العام المشترك الذي لا يستقل بمنفعته أحد كالمسجد والشارع والمنتزهات فلا يجوز فيه التصرف الخاص المخالف لغرضه أو الزائد على الحاجة، إلا ما استُثني وسيأتي في المسألة الخامسة. وأما العقار الموقوف فاستعماله مقيَّد بغرض الواقف، ولا يجوز ما يخالفه وإن كان أقلَّ ضررًا أو فيه مصلحة عامة، والله أعلم.

(١) ظاهر كلام الشيخ أن هذا القسم لا يحل أن يأخذه لنفسه من الجائر الدافع وإن كان من المستحقين كالعلماء والمؤذنين، وقد صرَّح في القواعد الكبرى (١/ ١٤٥)بأنه لا يأخذه ظفرًا، وهو ضعيف إلا أن يُحمل على ما إذا كان الآخذُ غيرَ عالم بالأحكام الشرعية أو أخذَ فوق حقِّه، كما سيأتي في المسألة الثانية من القسم الثاني.

(٢) أي: لا يُدرى هل أخذه السلطان بظلم أو بحقٍّ، فيحتمل أنه من المصالح العامة، فيُصرف فيها كما سبق، ويحتمل أنه من المصالح الخاصَّة فهو لمستحقِّيها، ويحتمل أنه مغصوب فهو لمالكه، فإن تعذَّرت معرفة المستحق أو المالك صُرف في المصالح العامة.

وإن توقَّع معرفة مستحقِّيه فليأخذه بنية البحث عن مستحقِّيه، فإن تعذَّرت معرفتُهم بعد البحث التامِّ صار كمال المصالح العامة[1].

انتهى كلام الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله.

❊ ❊ ❊

(١) ذكر عز الدين هذا الفصل مختصرًا في الفتاوى (ص ١٣٠).

القسم الثاني:
مسائل في التصرف في المال العام

المسألة الأولى: في كيفية التصرف في المال الضائع

قال الغزالي: «ما عُلِم أنه ملكُ زيدٍ فحقُّه يَمنع من التصرف فيه بغير إذنه، ولو عُلم أن له مالكًا في العالَم ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه وعلى وارثه فهو مالٌ مُرْصَدٌ لمصالح المسلمين، يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة.

وكلُّ مال ضائع فُقِد مالكُه يَصرفه السلطان إلى المصالح، ومِن المصالح الفقراءُ وغيرُهم، فلو صرف إلى فقيرٍ مَلَكَهُ ونفذ فيه تصرُّفُه، فلو سرقه منه سارق قُطعت يده.

فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان. فنقول: والسلطان لِمَ يجوز له التصرف في ملكِ غيرِه بغير إذنه؟ لا سبب له إلا المصلحة، وهو أنه لو تُرك لضاع، فهو مردَّدٌ بين تضييعه وصرفِه إلى مُهِمٍّ، والصرفُ إلى مُهِمٍّ أصلحُ من التضييع، فرَجَح عليه.

وجهات المصلحة تختلف؛ فإن السلطان تارةً يَرى أن المصلحة أن يَبني بذلك المالِ قنطرةً، وتارةً أن يصرفه إلى جند الإسلام، وتارةً إلى الفقراء، ويدور مع المصلحة كيفما دارت، وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة»[1].

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١١٠).

والمرءُ «يأخذ ما أخذه من السلطان؛ ليتصدق به على الفقراء أو يفرِّقَه على المستحقين؛ فإن **ما لا يتعيَّن مالكُه هذا حكمُ الشرع فيه**. فإذا كان السلطان إن لم يَأخذ منه لم يفرِّقه واستعان به على ظلم، فقد نقول: أخذُه منه وتفرقتُه أَولى مِن تركه في يده»[1].

وفي فتاوى البغوي: «مسألةٌ: المال الضائع الذي يُصرف إلى المصالح إذا وقع في يد إنسان، وهو لا يَظفر بإمام[2] يدفعه إليه، فصَرَفَهُ الذي وقع في يده إلى نوع من المصالح، غيرَ أنه ترك الأهمَّ، مثلُ أن كان في البلد مَن يحتاج إلى كسوة ولباس، وهو صَرَفَهُ إلى عمارةِ مسجدٍ ونحوه، هل يجزئه ذلك؟

أجاب: يجوز ولا يأثم، كالزكاة إذا صرفها إلى مستحقٍّ وثمةَ مَن هو أشدُّ استحقاقًا جاز، وإن ترك فهو أَولى»[3].

وقال الرافعي: «وأما ما لا يتعيَّن له مالكٌ أو حصل اليأس من معرفته، فذَكر بعضهم أن له أن يبيعه ويَصرف ثمنه إلى المصالح، وأن له أن يحفظه». قال النووي: «قلتُ: هذا المحكيُّ عن بعضهم متعيِّنٌ، وقد قاله جماعة، ولا نعرف خلافه، والله أعلم»[4].

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٣٨). وسيأتي أن الأخذ المذكور واجب.

(٢) «أي: عادل، لِما مرَّ»، قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٥٧).

(٣) فتاوى البغوي الملحقة بفتاوى ابن الصلاح (٢/ ٦٣٧-٦٣٨).

(٤) الشرح الكبير (١٢/ ٥٤٠)، والروضة (١١/ ١٩٩). وقد سبق في كلام الشيخ عز الدين أن الحفظ يتقيَّد بوقتٍ يُتوقَّع فيه ظهورُ إمام عدل، وأمَّا عند اليأس منه فيتعيَّنُ على واجِد المال صرفُه على الفور في مصارفه.

قال الإسنوي: «وقريبٌ من هذه المسألة: ما إذا كان عنده مال لشخص، وغاب المالك وانقطع خبره، فإنه يدفعه إلى قاضٍ يثق به، فإن تعذَّر تصدَّق به على الفقراء **بنية الغرامة له** إن وجده»[1].

قال ابن حجر: «فعُلِم أن المال الضائع عند اليأس يكون كمالِ بيت المال[2]، وإن أوهم كلام العز بن جماعة تغايرهما[3]، وكلامه صريحٌ في أن

---

(١) المهمات (٩/ ٣٠٠). وينظر: الشرح الكبير (١٣/ ٣٩)، والروضة (١١/ ٢٤٦)؛ وعبارتها: «دفعه إلى قاضٍ تُرضى سيرته وديانته، فإن تعذَّر تصدَّق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده». والمسألة منقولة في التائب المتخلِّص من المَظْلِمة. والغرم ثابت أيضًا في حقِّ الإمام أو القاضي إذا تصرَّف في المال الضائع بعد اليأس من مالكه ثم ظهر المالك، فإن كان المال باقيًا فهو له، وإن أتلفه لمصلحة الناس أو خَلطه بمثله غَرِم له من بيت المال. ولو أعطى الإمام عينًا لشخص ثم ظهر مالكها فهي للمالك، ويأخذ أرش النقص والأجرة ممن وضع يده عليها. ينظر: الغرر البهية (٥/ ٢٢٢)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٣٣٣).

(٢) في مغني المحتاج (٣/ ٤٩٧) عن السبكي: «كلُّ ما لا يُعرف مالكه ولا يُرجى ظهوره فهو لبيت المال»، قال الخطيب: «ويؤخذ منه ما عمَّت به البلوى مِن أخذِ العشور والمكوس وجلود البهائم ونحوها التي تُذبح وتؤخذ من مُلَّاكها بغير اختيارهم وغير ذلك، وتصير بعد ذلك لا يُعرف مُلَّاكها أنها تصير لبيت المال». وينظر: حاشية أسنى المطالب (٢/ ٤٤٤).

(٣) ذكر في هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ص ٤٠٤) أن التائب من مَظالم الأموال يجب عليه ردُّها إلى أهلها أو مَن يقوم مقامهم مِن وكيل أو وارث، قال: «فإن عجز عن ذلك وأيس من معرفتهم: فإن كان في الوقت إمام عادل أو نائب

محلَّ ما مرَّ مِن كونه يدفعه إلى الإمام؛ محلُّه إن كان عادلًا أو له نائب كذلك، قال: «وإلا سلَّمه لرجل عالم معروف موثوق به، وأعلمه بالحال؛ ليَصرفه في مصارفه، وللعالِم أن يَصرفه إليه[1] إن كان ممن يجوز الصرف إليه، وله هو أن يَصرفه مِن نفسه لنفسه إن كان بهذه الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية[2]»[3] اهـ. وفي فتاوى البغوي رحمه الله تعالى ما يؤيِّده»[4].

ومن غصب من جمعٍ دراهم ثم «جُهِلوا:

فإن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام؛ ليمسكها أو ثمنَها لوجود مُلَّاكها، وله أن يقترضها لبيت المال[5].

له كذلك فليسلِّمْه إليه وليعرِّفْه الحال فيه، فهو مال ضائع عند طائفة من الشافعية، ومال بيت المال في قولِ آخرين، وهو المختار. فإن لم يكن في الوقت مَن هو بهذه الصفة سلَّمه إلى رجل عالم موثوق به» إلخ ما نقله ابن حجر.

(١) أي: إلى نفسه، وقوله الآتي: (وله هو) أي: من كان المال في يده.

(٢) جواز الأخذ للنفس بشرط الاستحقاق، مسألةٌ مهمة صرَّح بها ابن جماعة هنا، وسيقرِّرها ابن حجر في كلامه الآتي في المسألة الثانية. وينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي (١/ ١٤٨).

(٣) هداية السالك (ص ٤٠٥)، وأضاف: «وإن كان يترجَّى معرفة مستحقِّها فليعزم على أنه متى قدر عليه أَوصلها إليه».

(٤) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٣٥٧)، ثم ذكر خلاصة فتوى البغوي السابقة، وكلام ابن حجر جواب عن سؤال عمن حصل في يده مال من حرام، ثم جهل مالكه ولم يتوقع معرفته، فما حكمه؟

(٥) وفي التحفة (٦/ ٢٠٤) أن المال الضائع «أمرُه للإمام في حفظه، أو بيعِه وحفظ ثمنه،

وإن أيس منها[1] - أي: عادةً، كما هو ظاهر - صارت من أموال بيت المال؛

- فلمتولِّيه التصرفُ فيها بالبيع، وإعطائها لمستحقٍّ شيء من بيت المال[2].

- وللمستحقِّ أخذها ظَفَرًا.

- ولغيره أخذُها ليعطيها للمستحقِّ[3]، كما هو ظاهر. ثم رأيت ابن جماعة وغيره صرَّحوا بذلك»[4].

* * *

أو استقراضه على بيت المال، إلى ظهور مالكه إن رُجي، وإلا كان ملكًا لبيت المال». قال في الفتاوى (٢/ ٢٣٤): «وحينئذ فلِمن يستحق في خمس المصالح شيئًا أن يتملَّكها بطريق الظفر، إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه من بيت المال».

(١) قال الشبراملسي على النهاية (٥/ ١٨٧): «قوله: (وإن أيس منها) أي: المعرفة. وليس من هذا ما يُقبض بالشراء الفاسد من جماعة، بل يَتصرف فيه من باب الظفر؛ لأنه دفع في مقابلته الثمن، وتعذر عليه استرجاعه، مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخذه برضا مالكيه».

(٢) هذا ظاهر في جواز الإعطاء لشخص من المستحقين وإن كان يمكن أن غيره أحوج منه، وسيأتي بحثه. وفيه جواز إعطاء كلِّ المال لهذا المستحق، أي: إن كان بقدر حاجته فأقلَّ.

(٣) قال الشرواني: «فيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يُعرف المالك، فكان المناسب أن يقول: وصرفُه للمستحقِّ، وكذا للصارف نفسه إن كان من المستحقين».

(٤) تحفة المحتاج (٦/ ٤٥)، ومثله في نهاية المحتاج (٥/ ١٨٧).

المسألة الثانية: في قدر ما يجوز أخذه من المال العام وصفة أخذه

قال الغزالي: «السلطان إذا لم يُعمِّم بالعطاء كلَّ مستحقٍّ، فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه، فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب:

١- فغَلا بعضهم وقال: كلُّ ما يأخذه فالمسلمون كلُّهم فيه شركاء، ولا يَدري أن حصته منه دَانِقٌ أو حَبَّةٌ، فليترك الكلَّ.

٢- وقال قوم: له أن يأخذ قدر قوتِ يومه فقط؛ فإن هذا القدر يستحقُّه لحاجته على المسلمين.

٣- وقال قوم: له قوتُ سنةٍ؛ فإن أخذ الكفاية كلَّ يوم عسير، وهو ذو حقٍّ في هذا المال، فكيف يتركه؟

٤- وقال قوم: إنه يأخذ ما يُعطى، والمظلوم هم الباقون. وهذا هو القياس؛ لأن المال ليس مشتركًا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار ملكا لهم، وهذا لو لم يتفق قَسْمُه حتى مات هؤلاء لم يَجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث، بل هذا الحقُّ غير متعيِّن، وإنما يتعين بالقبض. بل هو كالصدقات ومهما أُعطي الفقراء حصتَهم من الصدقات وقع ذلك مِلكًا لهم، ولم يَمتنع بظلم المالك بقيةَ الأصناف بمنعِ حقِّهم.

هذا إذا لم يُصرف إليه كلُّ المال، بل صُرف إليه من المال ما لو صُرِف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه، والتفضيل جائز في العطاء»[1].

وهذا التقرير أقرَّه النووي[2].

قال ابن حجر: «فيتفرَّع عليه جواز الأخذ ظَفَرًا، سواء أكان هناك أحوجُ منه كما اقتضاه كلام البغوي أم لا خلافًا للسبكي[3]، وبه[1] صرَّح ابن الفركاح

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٤١). وقوله: «هذا إذا لم يُصرف إليه كل المال»، لم ينقله النووي، ولعل المراد به إذا كان المال فوق حاجته، وإلا فله أخذُ كلِّه، كما مرَّ وسيمرُّ، وهذا المعنى يشير إليه قول ابن حجر الآتي قريبًا: «واقتصر على ما يليق أن يُصْرف إليه من ذلك».

(٢) المجموع (٩/ ٣٥٠).

(٣) سبق كلام البغوي في المسألة الأولى، وفي فتاوى السبكي (١/ ٤٥٠): «الإمام لا يجوز له تقديم غير الأحوج على الأحوج، ولو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدَّم بنفسه فيما بينه وبين الله إذا قدر على ذلك؟ ومِلْتُ إلى أنه لا يجوز، واستنبطت ذلك من قوله ﷺ: «إنما أنا قاسم والمعطي الله»، وجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله لا من الإمام، فليس للإمام أن يملِّك أحدًا إلا ما ملَّكه الله تعالى، وإنما وظيفة الإمام القسمة، والقسمة لا بدَّ أن تكون بالعدل، ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساويي الحاجة، فإذا قَسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملَّكهما قبل الدفع، وأن القسمة إنما هي معيِّنة لما كان مبهمًا»، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢١-١٢٢).

ويصرِّح باعتبار الأحوجية قول عز الدين في أول هذا الكتاب: «فليَصْرِفْه إلى مستحقِّيه

وابن جماعة حيث قال في المال الضائع: «ولمن كان في يده إذا عُدِم الحاكم العادل أن يصرفه لنفسه إذا كان بهذه الصفة، وهو عالم بالأحكام الشرعية»[٢]، أي: واقتصر على ما يليق أن يُصْرف إليه من ذلك.

وبالجواز أيضًا صرَّح الأذرعي بحثًا، قياسًا على مال الغريم، قال: «بل أَولى»، ونُقِل عن محقِّق عصره الجلال المحلي ما يقتضي الجواز أيضًا[٣]،

على الوجه الذي يجب على الإمام العادلِ أن يَصرفه فيه، بأن يُقدِّم الأهمَّ فالأهمَّ والأصلحَ فالأصلح»، ولا شك أن هذا هو الأصل؛ لأن العدل المتصرِّف قائم مقام الإمام، والإمام يجب عليه في مال المصالح تقديمُ الأحوج والأهمِّ بلا خلاف، وما سبق في كلام البغوي يمكن حمله على أنه لا يجب على الفرد البحث عن الأحوج لمشقته، فأما إذا رأى محتاجًا وأحوج فلا يظهر تجويز عدوله عن المصلحة في تصرف بُني على المصلحة، والله أعلم.

(١) يعني جواز الأخذ ظفرًا.

(٢) هداية السالك (ص ٤٠٥)، وقد سبق نقله بنصِّه في المسألة الأولى.

(٣) في حاشية ابن عابدين الحنفي (٤/ ١٥٩): «وقد رأيت رسالة لمحقق الشافعية السيد السمهودي قال فيها: وقد كان شيخنا الوالد قد شرى لي أمة للتسري، فذاكر شيخنا العلامة محقق العصر الجلال المحلي في أمر الغنائم والشراءِ من وكيل بيت المال، فقال له شيخنا الوالد: نحن نتملَّكها بطريق الظفر لِما لنا من الحق الذي لا نصل إليه في بيت المال؛ لأن تلك الجارية على تقدير كونها من غنيمةٍ لم تُقسم قسمةً شرعية، قد آل الأمر فيها إلى بيت المال، لتعذُّر العلم بمستحقِّيها. فقال شيخنا المحلي: نعم، لكم فيه حقوق من وجوه. اهـ».

فهو المعتمد[1].

ويدل له أيضًا قول ابن عبد السلام: «إن قيل: الجزية للأجناد على قول، أو المصالح العامة على قول، وقد رأينا جماعة من أهل العلم والصلاح لا يتورَّعون عنها، ولا يخرجون من الخلاف فيها مع ظهوره. فالجواب أن الجند قد أكلوا من مال المصالح التي يستحقُّها أهلُ العلم والورع وغيرُهم ممن

---

(١) قال في التحفة (٥/ ١١٠): «ويُغتفر اتحاد القابض والمقبض هنا للضرورة»؛ لأن مال بيت المال لمستحقِّه عند عدم العدالة، كالدَّين لصاحبه عند تعذُّر أخذه بالقضاء، فله أخذُه إن ظفر به. وهذا بخلاف ما لو دُفع شيء لشخص وقيل له: تصدَّقْ به على الفقراء، فلا يأخذ منه شيئًا وإن كان فقيرًا؛ فإنه وكيل ولا ضرورة إلى اتحاد القابض والمقبض. ينظر: حاشية الشرواني.

قال ابن قاسم على المنهج: «وينبغي أن يجوز أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه، وانظر **مقدار حاجته**: هل سَنَةٌ أو أقلُّ أو أكثر؟». قال الشبراملسي على النهاية (٦/ ١٢): «وينبغي أن يقال: يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب [أي: ينشئ منه مصدر تجارة أو غلة كما في الزكاة]، حيث لم يكن ثَمَّ مَن هو أحوجُ منه؛ لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل». وكلامهما نقله الجمل على المنهج (٤/ ١١)، والبجيرمي عليه (٣/ ٣٤٩) وعلى الخطيب (٣/ ٣١٣) وأقرَّاه، والشرواني على التحفة (٦/ ٣٩٢) وقال: «وسكت شيخنا و«سم» عن قيد الحيثية فليُراجع». قلت: يعني بقيد الحيثية اعتبار الأحوج، وقد سبق الكلام عليه.

وفي حاشية الجمل (٢/ ٢٦٤) والبجيرمي (٢/ ٣٧) على شرح المنهج: «قال بعضهم: ويجوز لواجده أن يَمُون منه نفسَه ومَن تلزمه مؤنتُه، حيث كان ممن يستحق في بيت المال»، قال الشرواني (٣/ ٢٩٠): «أي: كما هو قياس نظائره».

يجب تقديمه أكثرَها، فيؤخذ من الجزية ما يكون قصاصًا ببعض ما أخذوه وأكلوه، فتصير كمسألة الظفر»[1] اهـ.

فما نقله عنه الزركشي من إطلاق منع الأخذ ظفرًا من بيت المال[2]، يُحمل على ما إذا كان الآخذ غيرَ عالم بالأحكام الشرعية، أو أخذَ فوق حقِّه، وإلا فإطلاقُه ضعيف وإن اقتضى كلام السبكي في فتاويه الميل إليه[3]، وفي بعض كتب الحنفية[4] أن من له حظٌّ في بيت المال فظَفِر بما هو لبيت المال فله

---

(١) القواعد الكبرى (١/ ١٤٩-١٥٠).

(٢) ذكر الزركشي في المنثور (١/ ٣٩٤) من شروط التقاصِّ: « ألا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال ابن عبد السلام: ظفر المستحقِّ بحقِّه عند تعذُّر أخذه ممن هو عليه، جائز إلا في حقِّ المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام»، وكلام العز في القواعد الكبرى (١/ ١٤٥).

والمعتمد ما رجَّحه الغزالي وأقرَّه النووي كما سبق قريبًا، وهو أن من ظَفِر بقدر حقِّه من بيت المال يجوز له أخذه، ولا يلزمه قسمة ما وجده بينه وبين باقي المستحقين. وهذا فرضوه في حال منع السلطان المستحقين حقوقَهم، ومثله بالأَولى إذا فُقد السلطان. وينظر: تحفة المحتاج (٧/ ١٣٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ١٣٦). وجواز الأخذ المذكور خاصٌّ بما لم يُفْرَز لأحد من مستحقيه، أما ذلك فيملكه من أُفرز له إن وُجد، فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه، كما في حاشية الشَّبْرامَلِّسي (٦/ ١٣٦).

(٣) ينظر: فتاوى السبكي (١/ ٤٥٠، ٢/ ٢٨٢، ٢٨٥).

(٤) ينظر: البحر الرائق (٥/ ١٢٨)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٥، ٤/ ١٥٩)، وفيها أن المراد بمن له الحظ: القضاة والعمَّال والعلماء والمقاتلة وذراريهم والفقراء، وكذلك طالب العلم والواعظ الذي يعظ الناس بالحق، وأن

أخذُه ديانةً»[1].

* * *

القدر الذي يجوز لهم أخذه هو كفايتهم. قال: «لأن بيت المال في زماننا غير منتظم، ولو رَدَّ ما وجده إلى بيت المال لزم ضياعه لعدم صرفه الآن في مصارفه. ولو جُهلت أصحاب الحقوق وانقطع الرجاء من معرفتهم صار مرجعها إلى بيت المال، وانقطعت الشركة الخاصة، وصارت من حقوق بيت المال، كسائر أموال بيت المال المستحَقَّة لعامة المسلمين استحقاقًا لا بطريق الملك؛ لأن من مات وله حقٌّ في بيت المال لا يُورَث حقُّه منه، وحيث صار مرجعها بيت المال فلمن يستحق من بيت المال أن يتملَّكها لنفسه» اهـ ملخصًا.

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٤-٢٣٥).

المسألة الثالثة: في مصرف تركة من لا وارث له

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «فإن لم يكن وارثٌ انتقل مالُه إلى بيت المال ميراثًا للمسلمين، فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المالُ أن يصرفه في المصالح، أو أن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل»[1].

وذكر الشيخ عز الدين أن من مات وترك مالًا: «فإن عُرف وُرَّاثه روجعوا في ذلك، وإن جُهلوا بحيث تعذَّر معرفتُهم ويُئس منها فقد صار لمصالح المسلمين العامة، فيَصرفه من هو في يده فيها مبتدئًا بما تجب البداية به في مثله، وينزل منه منزلة الإمام العادل، فليلزم أن يصرفه في أهمِّ المصالح التي يَصرف الإمام مثله فيها: أهمِّها فأهمِّها[2]، ولا يحلُّ له غير ذلك إلا أن يكون متولي أمور المسلمين عادلًا عاملًا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فيلزم أن يدفعه إليه؛ ليقوم الإمام بما وضعه الله[3] عليه فيه.

---

(١) التنبيه (ص ١٥٤). قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (١٢/ ٥١٨): «لأن الإمام نائب عن المسلمين ووكيلٌ لهم، فجاز الدفع إلى الموكِّل بالصرف في مصالحهم، وجاز الصبر حتى يدفع إلى نائبهم»، وقد سبق أن الصبر مقيَّد بحال توقُّع ظهور إمام عادل.

(٢) قال ابن رسلان في آخر نظم الزبد:

فَـإِنْ يَمُـتْ فَهْـيَ لِـوَارِثٍ يُـرَى إِنْ لَـمْ يَكُـنْ فَأَعْطِهَـا لِلْفُقَـرَا

مَـعْ نِيَّـةِ الْغُـرْمِ لَـهُ إِذَا حَضَـرْ .....

وذكر الغرم تنبيه مهم، وقد سبق في المسألة الأولى.

(٣) في المطبوع: ليقوم للإمام بما وصفه الله.

وإن توقَّعنا معرفة الوارث ومراجعته وجب حفظُه إلى أن يظهر فيُراجع فيه، أو يُوأَسَ[1] من ظهوره فيرجع إلى المصالح العامة»[2].

وقرَّر الأصحاب أن تركة المسلم الذي لا وارث له تُصرف إلى بيت المال إذا انتظم، فإن لم ينتظم «بأن فُقد الإمام أو انتفت أهليتُه كأن جارَ»[3]، نُظر: فإن كان في البلد قاضٍ أمينٌ دُفع المال إليه، وإن لم يكن قاضٍ أمينٌ: فإن كان الذي في يده المال أمينًا صَرَفه بنفسه إلى المصالح، وإن لم يكن أمينًا فوَّضه لأمينٍ عارف[4].

واستشهد المتأخرون في ذلك بعبارة عز الدين في القواعد الصغرى حيث قال: «إذا جار الملوك في مال المَصالح وظَفِر به أحدٌ يَعرف المصارف مُقدَّمها ومُؤخَّرها، أخذَهُ وصرفَهُ في أَولى مصارفه فأَولاها، كما يفعله الإمام العادل، وهو مأجور بذلك، والظاهر وجوبه»[5].

---

(١) في الأصل: ييأس، لكن الفعل مبني للمجهول، فتقلب الياء الثانية واوًا؛ لأن ما قبلها مضموم، قال سيبويه (٤/ ٣٣٨) في الياء: «فإن أسكنتَها وقبلها ضمةٌ قَلَبْتَها واوًا».

(٢) الفتاوى لعز الدين (ص ١١٧-١١٨).

(٣) هذه عبارة نهاية المحتاج (٦/ ١٢).

(٤) ينظر: مغني المحتاج (٤/ ١٣)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٩٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ١٢).

(٥) ينظر: تحفة المحتاج (٦/ ٣٩٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ١٢)، والإقناع (٢/ ٣٨٣). وعبارة عز الدين نقلها شيخ الإسلام زكريا في أسنى المطالب ٣/ ٧ ، وفي فتح الوهاب ٢/ ٤ ، وفي الغرر البهية (٣/ ٤٣٨)، وأشار الشهاب الرملي في حاشيته

وقال علي الشَّبْرَامَلِّسِي: «التركات التي تؤول لبيت المال، مَن ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يُعطاه من بيت المال، وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقِلَّتهم فيجب عليه الاحتياط، فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمينُ بيت المال على الوجه الجائز[1]. ويجوز له أيضًا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه»[2].

قال: «ولا يجب على المباشر لذلك صرفُه على أهل محلَّته فقط، بل لو رأى المصلحة في صرفه في محلَّةٍ بعيدة عن محلَّته وجب نقلُه إليها»[3].

* * *

على الأسنى إلى تصحيح الوجوب، وفي حاشية الجمل (٤/ ١١): «قوله: (والظاهر وجوبه) هو المعتمد».

(١) وما وقع بيده قد لا يزيد على ذلك، فيجوز له الانفراد به، وقد ذكر الشبراملسي في موضع آخر من حاشيته (٢/ ٤٣٤) أن من وقع في يده مال ضائع وغلب على ظنه أن متولي بيت المال لا يصرفه على مستحقِّيه، يصرفه هو على المستحقين، وإذا كان له استحقاق في بيت المال «يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين».

(٢) حاشية نهاية المحتاج (٦/ ١٣٦).

(٣) حاشية نهاية المحتاج (٦/ ١٢). والأحكام المذكورة هنا ليست خاصة بتركة من لا وارث له، بل هي واردة في كلِّ مال عامٍّ، بل إن هذه المسائل لم أذكرها أصلًا إلا تمثيلًا لقاعدة المال العام، وقد نبَّه على ذلك ابن حجر في قوله الآتي قريبًا: «والحاصل أن هذا مال ضائع».

المسألة الرابعة: في مصرف الوديعة إذا جُهل مالكها

قال عز الدين: «إذا يَئس من معرفة مالك الوديعة[1] بعد البحث التامِّ فليصرفها في أهمِّ مصالح المسلمين فأهمِّها[2]، وليقدِّم أهل الضرورة ومسيسِ الحاجة على غيرهم، ولا يَبني من ذلك مسجدًا، ولا يَصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفُها فيه، فإن جَهِل ذلك فليسأل عنه أورع العلماء وأعرفهم بالمصالح الواجبةِ التقديم، والله أعلم»[3].

قال ابن حجر: «والحاصل أن هذا **مال ضائع**:

---

(١) قال ابن حجر في تحفة المحتاج (٧/ ١٢٧): «ويظهر أن يلحق بها لقطة الحرم».
أما لقطة غير الحرم المكي، فتفترق عن عموم المال الضائع بأمور، منها: جواز استقلال الواجد بتولِّيها مع وجود الإمام العادل، ووجوب تعريفها سنة، سواء أأخذها لحفظ أم لتملُّك، وجواز تملُّكها بعد ذلك من غير اليأس مِن مالكها، وتملُّكها من غير حاجة إليها.

(٢) في تحفة المحتاج (٧/ ١٢٧): «قال الأذرعي: وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاضٍ أمين، ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان. قال -كالجواهر-: وينبغي أن يعرِّفها كاللقطة؛ فلعل صاحبها نسيها، فإن لم يظهر صَرَفَها فيما ذكر».

(٣) الفتاوى لعز الدين (ص ٥٢)، وهذه الفتوى نقلها ابن حجر في التحفة (٧/ ١٢٧)، والرملي في النهاية (٦/ ١٣٢)، ونص السؤال المجاب عنه: «شخص عنده وديعة من مدة مديدة، وما يَعلم صاحبها أين هو ولا من هو، ولا سبيل له إلى ذلك، فما الذي يخلِّصه في هذا الوقت الذي لا يجد فيه من يقوم بالواجب بكلِّ الأمور؟ أيجوز له صرفُها إلى الفقراء أو إلى الحاكم؟».

فمتى لم يَيأس من مالكه: أمسكه له أبدًا مع التعريف ندبًا، أو أعطاه للقاضي الأمين، فيحفظه له كذلك.

ومتى أيس منه -أي: بأن يبعُد في العادة وجوده فيما يَظهر- صار من جملة أموال بيت المال:

- فيصرفُه في مصارفها مَن هو تحت يده، ولو لبناء نحو مسجد. وقوله: «ولا يَبني بها مسجدًا» لعله باعتبار الأفضل، وأن غيره أهمُّ منه، وإلا فقد صرَّحوا في مالِ مَن لا وارث له بأن له بناءَه.

- أو يدفعُه للإمام ما لم يكن جائرًا فيما يَظهر»[1].

فالقاعدة: «أن ما لبيت المال، للإمام ومَن دخل تحت يده صرفُه لمن له حقٌّ فيه كالفقراء»[2].

* * *

(١) تحفة المحتاج (٧/ ١٢٧-١٢٨)، والعبارة نفسها في نهاية المحتاج (٦/ ١٣٢). قال السيد عمر البصري: «وحيث فُرض الإمام غير جائز فلِمَ لا يتعين الدفع إليه؛ إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له؟ فليراجع». نقله الشرواني (٧/ ١٢٨).

(٢) تحفة المحتاج (٣/ ٢٩٠).

المسألة الخامسة: في ضمان منافع عقار المصلحة العامة

قال ابن حجر: «ومنفعة المسجد والرِّباط والمدرسة كمنفعة الحرِّ[1]، فإذا وَضع فيه متاعه وأغلقه لزمه أجرةُ جميعِه، تُصرف لمصالحه، فإن لم يُغلقه ضَمِن أجرةَ موضعِ متاعه فقط، وإن أُبيح وضعُه، أو لم يكن فيه تضييق على المصلين، أو كان مهجورًا لا يصلي أحد فيه، على ما اقتضاه إطلاقهم[2]. وكذا الشوارع وعرفة ومنى ومزدلفة وأرضٌ وُقِفت لدفن الموتى.

وإطلاقهم ذلك كله مشكل جِدًّا، فالذي يتَّجه أنه ينبغي أن يُقيَّد ما ذُكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يَعتاد الجالس فيه وَضْعَه فيه[3]، ولا مصلحةَ للمسجد في وضعه فيه، زمنًا لمثله أجرةٌ، بخلاف متاعٍ يَحتاج نحوُ

---

(١) أي: فتُضمن بالتفويت والاستيفاء فعلًا، لا بالفوات بدون استيفاء، والكل حرام؛ لأنه غصب. وفي أسنى المطالب (٢/ ٣٤٣): «إذا كانت العين لا تُؤجَّر، كمسجد وشارع ومقبرة، فلا تُضمن منفعتها إلا بالتفويت». وينظر: فتاوى السبكي (١/ ٣٨٦).

(٢) قال الرملي في النهاية (٥/ ١٧١): «أما إغلاقه من غير وضع متاع به، ومنعُ الناس من الصلاة فيه، فلا ضمان عليه فيه؛ لأنه لا تثبت عليه يد، ومثله في ذلك البقية».

(٣) فلو دخل المسجد بمتاع يبيعه فيه فوضعه فيه: فإن لم يحصل به تضييق على المصلين ولم يكن فيه إزراء بالمسجد، لم يحرم بل كُره، فلا أجرة فيه، وإن ضيق على المصلين أو أزرى بالمسجد حرم وضعُه فيه، ولزمت الأجرة إن وضعه مدة تقابل بأجرة، وإلا فلا. ينظر: حاشية قليوبي (١/ ٢٢١)، وحاشية الشبرامسي (٥/ ١٧١-١٧٢) وفيها: «ومنه ما اعتيد كثيرًا من بيع الكتب بالجامع الأزهر، فيحرم إن حصل به تضييق، وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة».

المصلي أو المعتكفِ لوضعه. وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقتَ احتياج الناس له في النسك بما لا يَحتاج إليه البتة حتى ضيَّق على الناس وأضرَّهم به.

وحينئذ يَصرف الإمام أو نائبه ما لزمه في مصالح المسلمين، إلا في الأرض الموقوفة للدفن فلمَصالحها، كالمسجد ونحوِ الرباط فيما يَظهر[1].

وقد جمعتُ في «شرح العباب» بين إطلاق جمعٍ حرمةَ غرسِ الشجرة في المسجد وإطلاقِ آخرين كراهتَه، بحمل الأول على ما إذا غَرس لنفسه أو أضرَّ بالمسجد أو ضيَّق على المصلين، والثاني على ما إذا انتفى ذلك[2].

---

(١) قال الإمام النووي في الفتاوى (ص ١٥٢): «وإن شغل بالغَلَّة جانبًا من المسجد ولم يُغلقه، لزمه أجرةُ ما شغله، وتُصْرَف الأجرة في مصالح المسجد». وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين، وغُلِّط في ذلك، والخلاف راجعٌ إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير كما هو المعتمد، أو من باب الوقف العامِّ الذي يملك المسلمون منفعته، وهو اختيار جماعة. وأما نحو الشارع وعرفة فتُصرف أجرته لمصالح المسلمين بلا خلاف، إلا إن احتيجت في مصالحه. ينظر: حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٣٦٣)، وحاشية ابن قاسم على الغرر البهية (٣/ ٢٥٢).

(٢) أما غرس الشجرة في الشارع فإن قصد به مصلحة عموم المسلمين جاز، وإن قصد به مصلحة نفسه لم يجز وإن اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر؛ لأن ذلك يمنع الطروق، ولأنه إذا طالت المدة يصير الموضع شبه مملوك وينقطع أثر استحقاق الطروق فيه. ينظر: تحفة المحتاج (٥/ ٢٠٢)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٩٧)، واعتمد الرملي حرمة الغرس في الشارع مطلقًا ولو لمصلحة عامة.

وصرَّح الغزالي فيما مُنع مِن غرسها بأنه يَلزمه أجرةُ مِثلها، وظاهره أن ما أُبيح غرسُها لا أجرة فيها.

وذكر الرافعي في «تاريخ قزوين» ما هو صريح - كما بيَّنتُه ثَمَّ أيضًا - في جواز وضع مُجاوري الجامع الأزهر خزائنَهم فيه التي يحتاجونها لكتبهم ولِما يضطرون لوضعه فيها[1] مِن حيث الإقامة لتوقُّفها عليه، دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنها[2]. وإطلاق بعض المتأخرين الجوازَ رددتُه عليهم ثَمَّ أيضًا.

ويؤخذ مما ذُكر عن الغزالي أنه لا أجرة عليهم لِما جاز وضعُه، وأنه يلزمهم الأجرة لِما لم يجز وضعُه.

ويؤخذ من ذلك أن **كلَّ ما جاز وضعُه لا أجرة فيه، وكلَّ ما لم يجز وضعُه فيه الأجرةُ**، وبه يتأيَّد ما ذكرتُه فتأمَّلْه، وقِسْ به ما ذكرتُه في نحو عرفة؛ فإن

---

(١) قال الشبرامسي (٥/ ١٧٢): «وقوله: (ولما يضطرون) إلخ، يُعلم منه أنه لا يجوز وضعُها لإجارتها ولو لمن يَحتاج إليها، وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن، لأنها موضوعة بغير حق».

(٢) قال الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (١/ ٥٣): «وفي وضع الصناديق في المسجد نظرٌ للفقيه، وكذا في وضع المنابر الكثيرة، لِما فيه من شَغْل الموضع والمنعِ من الصلاة، ويُشبِه أن يقال: إذا لم يَكثر أو كان في المسجد سعةٌ وأذن فيه السلطان فلا بأس به، ويدل عليه وضعُ رسول الله ﷺ المنبر في المسجد، وإطباقُ المسلمين على نصب المنابر ووضعِ الكتب في المواضع المهيَّأة لها في جوامع المسلمين، وعُدَّ ذلك من شعائر الدين».

ذلك مُهِمٌّ»[1].

* * *

(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٠)، ونحوه في نهاية المحتاج (٥/ ١٧١).
قال القليوبي في حاشيته على المحلي (٢/ ٣٨٩): «عُلِم من هذا منعُ وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة، أو لعموم المسلمين ولا ضرر، وتلزم الواضع الأجرةُ حيث امتنع عليه الوضع». وقال أيضًا (٣/ ٣٥): «وضعُ الخزائن في المساجد لا يجوز إلا حالةَ الانتفاع بها للواضع أو غيره، فلا يجوز وضعُها إذا وَعد بوقفها، وإذا استغنى عنها برحيله من المسجد مثلًا وجب إزالتها ما لم يَنتفع غيرُه بها».

المسألة السادسة: في وجوب نصب القاضي عند فقد الإمام

سئل الإمام أبو الحسن الأصبحي عما إذا عُدم في قُطْرٍ ذو شوكة وحاكمٌ، ولم يوجد للمرأة وليٌّ ولا للأطفال وصيٌّ ونحوه، فهل لجماعة من أهل البلاد تنصيبُ فقيه يتعاطى الأحكام في الأبضاع والأموال؟

فأجاب بقوله: «نعم، إذا لم يكن رئيس يَرجع أمرهم إليه، اجتمع ثلاثةٌ مِن أهل الحلِّ والعقد، ونصبوا قاضيًا صفتُه صفة القضاة، ويشترط في الثلاثة صفةُ الكمال كما في نصب الإمام».

قال السيد السمهودي في فتاويه: «ووجهه أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فحيث تعذَّر الإمام وأمكن نصبُ القاضي وجب؛ لأن الضرورة داعيةٌ إليه، فيأثم أهل تلك البلاد بتركه. وقوله: «صفتُه صفة القضاة»، أي: التي يمكن وجودها في زمانهم، فكما يجوز للإمام تولية المقلِّد للضرورة، يتعيَّن على هؤلاء توليتُه. فإذا اجتمع جماعةٌ مِن أهل الحلِّ والعقد الموصوفين بصفة الكمال على نصبِ مقلِّد قاضيًا، تمَّ ذلك ونفذ حكمُه، فيَحكم بينهم بما يَعلمه من مذهب إمامه.

وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعمُّ أهله، وقد علمت أن إقامته ليست متوقِّفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم، ولا على المجتهد، بل الضرورة مقتضية لما ذكرناه».

وقال الشيخ نصر المقدسي في «الإشارات»: «إذا اجتمع أهلُ بلد على ألا

يليَ أحدٌ فيهم القضاءَ أَثِموا[1]، لِما رُوي أن النبي ﷺ قال: «إن الله لا يقدِّس أُمَّةً ليس فيهم مَن يأخذ للضعيف حقَّه».

وقال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته: «إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب الهجرة منه، لقولهم في باب الإمامة: لا بدَّ للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم للمظلوم، وينصف الناسَ بعضهم من بعض»[2].

وذكر القاضي جمال الدين بن ظَهيرة أن كبار أهل القرية الذين يملكون الحلَّ والعقد فيها، يُشرع لهم «أن يُولُّوا قاضيًا في القرية يَحكم بين الناس، وإذا فعلوا ذلك صحَّ ونفذتْ أحكامه، وصحَّ تزويجه للمجنونة وغيرها، ويبيع مال المديون عند امتناعه، ويحفظ مال اليتيم ويتصرف فيه، ويحفظ أموال الغائبين، ويتولى جميع ما يتولَّاه الحُكَّام[3].

وكذا لو كان للقرية شيخ يَرجعون إليه في أمورهم، ويقدِّمونه عليهم على عادة العرب، فله أن ينصب حاكمًا يَحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبُه، ولا يشترط في الشيخ المذكور أن يكون عدلًا.

بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يَرجعون إليه، فلهم أن ينصبوا

---

(١) قال ابن حجر في الفتاوى (٤/ ٢٩٩): «وما ذُكر مِن تأثيم جميع أهل الحلِّ والعقد بترك نصب حاكم يحكم بين الناس في بلادهم، متجهٌ».

(٢) قال ابن حجر في الفتاوى (٤/ ٢٩٩): «وما ذُكر من وجوب الهجرة من بلد لا حاكم فيه، يؤيده قول الغزالي: لا تجوز الإقامة ببلد لا مفتي فيه».

(٣) هذا التعميم يشمل الحدود والتعازير، ولم أر بعد البحث أحدًا استثناها هنا، كما استثنوها في حق المحكَّم.

قاضيًا يقضي بينهم، ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم.

وقد أفتى بذلك كلِّه الشيخ الإمام ابن عُجيل اليمني فيما وقفت عليه له، وهو ظاهر.

ويُشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي، والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان، بل مِن قبله بدهر طويل. وقد ذكر الغزالي في وسيطه - وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرَّر- أن من ولَّاه ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلًا أو فاسقًا للضرورة. وهذا هو اللائق بهذا الزمان»[1].

قال الإمام الماوردي: «إن لم يمكنهم أن ينصروه على تنفيذ أحكامه كان تقليدهم له باطلًا لقصوره عن قوة الولاة[2]، وإن أمكنهم نصرُه وتقويةُ يده كان تقليده جائزًا؛ حتى لا يتغالبوا على الحقوق، إذا اجتمع على تقليده جميعُ أهل الاختيار منهم، وإن لم يتعيَّن في تقليد الإمام اجتماعُ أهل الاختيار كلِّهم، والفرق بينهما أن ولاية الإمام عامة في جميع البلاد التي لا يمكن اجتماعُ أهلها على الاختيار، فسقط اعتبار اجتماعهم لتعذره، وولايةُ القاضي خاصة على بلد واحد يمكن اجتماع أهل الاختيار عليه، فلزم اعتبار اجتماعهم

---

(١) النقول السابقة كلها موجودة في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر (٤/ ٢٩٧، ٣٢٦-٣٢٧).

(٢) أفتى الشيخ شهاب الدين بن ظهيرة بأنه إذا قلَّد أهل الاختيار قاضيًا جاز، إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذبُّ عنه، وإلا فلا. كما في الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٩٨).

لإمكانه.

فعلى هذا إن قلَّده بعضُ أهل الاختيار منهم نُظر في باقيهم: فإن ظهر منهم الرضا بالسكوت وعدم الاختلاف صحَّ التقليد، وصاروا بالرضا كالمجتمعين عليه؛ لأنه لا يمكن أن يباشره جميعهم. وإن ظهر منهم الإنكار بطل التقليدُ لعدم شرطه في الاجتماع.

فإن كان للبلد جانبان فرضي بتقليده أهل أحد الجانبين دون الآخر، صحَّ تقليده في الجانب المرتضى فيه، وبطل في الجانب المكروه فيه؛ لأن تميُّز الجانبين كتميُّز البلدين.

فإذا صحت ولاية هذا القاضي نفذت أحكامه ولزمت طوعًا وجبرًا لانعقاد ولايته، فإن تجدَّد بعده إمام لم يَنقُض له حكمًا نَفَذَ على الصحة، وله عزلُه وإقراره، ولم يجز للقاضي أن يستأنف النظر إلا بعد إذن الإمام»[1].

وفي «الكافي» أن المتغلِّب على إقليم لو نصب فاسقًا أو جاهلًا وتعذَّر رفعه، ففي نفوذ أحكامه من التزويج والتصرف في أموال الأيتام احتمالُ وجهين، فعلى المنع أن طريق الناس التحاكمُ إلى من هو أهل، فإن تعذَّر نفذت أحكامه للضرورة، وقال بعض المتأخرين يتعين على السلطان في هذه الأزمنة أن يولِّي مَن اتصف بصفة العلم بمذهب إمام[2].

قال الشيخ ابن حجر: «ما ذُكر في هذه الأجوبة صحيح جارٍ على القواعد،

---

(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٨).

(٢) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٩٨، ٣٢٧).

لِما علمتَ أنه مذكور في حاوي الماوردي، وأقرَّه ابن الرفعة وغيرُه[1]، ويوافقه كلام صاحب «الكافي»، وكفى باعتماد هؤلاء المفتين له، وهو اللائق بقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وغيرِهما.

فإذا خلتْ بلد أو قُطْرٌ عن نفوذ أوامر السلطان فيها لبُعدها وانقطاع أخبارها عنه وعدم انقياد أهلها لأوامره لو بلغتْهم فلم يرسل لهم قاضيًا، وجب على كبراء أهلها أن يولُّوا مَن يقوم بأحكامهم، ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم.

فإذا ولَّوْا عدلًا نفذت جميعُ أحكامه وصار في حقهم كالقاضي، ولا يُشترط فيه اجتهاد؛ لأن غايته أنه كالمحكَّم، والمحكَّم لا يشترط فيه الاجتهاد إلا مع وجود القاضي، وأما مع فقدِه فيجوز تحكيم العدل، لكن لا بدَّ من معرفته للأحكام التي يَحتاج إليها ولو باستفادتها من غيره.

ويفهم من كلام الماوردي في «الحاوي» أنه لا بد أن يتفق على نصبه أهل الحل والعقد، وهذا هو الذي يتجه ترجيحه»[2].

قال ابن حجر: «المولِّي للقاضي الإمامُ أو نائبه. نعم، الناحيةُ الخارجة عن حكمه يولِّيه بها مَن يَرجع أمرُهم إليه، اتحد أو تعدد، فإن فُقد فأهل الحل والعقد منهم. وقد يؤخذ من ذلك أن السلطان أو نائبه لو عَزل قاضيًا مِن بلد بعيدة عنه، ولم يولِّ غيرَه، أو ولَّى مَن لم يصل للبلد لتعويقه في الطريق، أو

---

(١) ينظر: بحر المذهب للروياني (١١/ ٥٠)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (١٨/ ٥٦).

(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٩٨-٢٩٩) باختصار.

مات القاضي، فتعطلت أمور الناس بانتظاره، أن لأهل الحل والعقد توليةَ مَن يقوم بذلك إلى حضور المتولي، وينفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا للضرورة»[1].

ووَرد إلى ابن حجر سؤال من أحد علماء الشافعية في أرض اليمن[2]، يقول فيها: إنَّا في أرض بَجِيلة، وليس عندنا سلطان ولا قاضٍ منصوبٌ من جهة السلطان، وأهل بَجيلة وناصرة وزَهران وغامد وغيرُهم من القبائل يردُّون أمورهم وأحكامَهم وفتواهم إلينا، ويرفعون إلينا قضاياهم العرفية والشرعية، ويروننا نصلح لذلك، فهل يا شيخ الإسلام إذا اجتمع بعض شيوخهم ونصبونا نحكم بينهم بحكم الله يجوز لنا ذلك، وينفذ منا ما ينفذ من القاضي من جهة السلطان مِن تزويج المجنونة، وبيع مال المديون لحقِّ الغرماء، وحفظ أموال الأيتام والسعي لهم والشراء بالمصلحة، وإنكاح مَن عضل وليُّها، وغيرِ ذلك مما يفعله القاضي؟ أم لا يجوز لنا ذلك؟ ثم نقل السائل الفتاوى السابقة.

فأجاب ابن حجر بقوله: «إذا تأملتَ هذه الأجوبة وجدتَ فيها شروطًا لا توجد فيك ولا في المولِّين، فلا حاجة بك إلى الدخول في وَرْطَةِ ذلك؛ فإن الذين يولُّونك ليسوا أهل شوكة، ولا يَقدرون على تنفيذ أحكامك، وإنما يأخذون منها ما وافق أغراضهم، وما لا يوافقها أعرضوا عنه، ويستحيل فيهم بمقتضى العادة اجتماعُهم على كلمة الحقِّ، كما هو مشاهد من أهل بَجيلة

---

(١) تحفة المحتاج (١٠/ ١٠٥-١٠٦).

(٢) واسمه: عبد الباسط بن إبراهيم بن عيسى بن أبي غرارة الشافعي.

ونواحيها.

فالحذرَ أن تدخل في أمورهم إلا دخولَ السلامة، بأن تكون مُصْلِحًا، أو يحكِّمَك الخصمان في أمر ظاهر معلوم من المذهب بالضرورة، فلا بأس بحُكمك بينهم حينئذ. وأما ما عدا ذلك فاحذر الدخول فيه إن أردتَ السلامة لدِينك، والله سبحانه وتعالى يوفِّقُنا وإياك لمرضاته»[1].

وفي «التحفة» و«النهاية» ما خلاصته: إن ولَّى سلطان أو مَن له شوكةٌ -بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه- فاسقًا أو مقلِّدًا ولو جاهلًا، نفذ قضاؤه الموافق لمذهبه المعتَدِّ به وإن زاد فسقُه للضرورة؛ لئلا تتعطَّلَ مصالح الناس، ويترتبَ من الفتن ما لا يُتدارك خرقُه.

وقد أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكامِ مَن ولَّوه، ولو ابتُلي الناس بولاية امرأة أو قنٍّ أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة.

قال الأذرعي: «والقول بتنفيذ قضاء عامِّيٍّ محضٍ: لا ينتحل مذهبًا ولا يعوِّل على رأي مجتهد، بعيدٌ لا أحسب أحدًا يقول به» اهـ، ولا بُعد فيه إذا ولَّاه ذو شوكة وعجز الناس عن عزله، فينفذ منه ما وافق الحق للضرورة.

وتجب رعاية الأمثل فالأمثل؛ رعايةً لمصلحة المسلمين، فلو تعارض فقيه فاسق وعاميٌّ دَيِّنٌ، قُدِّم الأول عند جمعٍ، والثاني عند آخرين، ويتَّجه أن فسق العالم إن كان لحق الله تعالى فهو أولى، أو بالظلم والرِّشا فالديِّن أَولى

---

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧).

ويراجع العلماءَ، ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام.

والمقلد أو الفاسق إذا ولَّاه ذو شوكة ينعزل بزوال شوكةِ مولِّيه، لزوال السبب المقتضي لنفوذ قضائه، إلا إن كان الفاسق حيث لا مجتهد، والفاسق حيث لا عدل، فلا تزول ولايتهما بزوال الشوكة، لعدم توقفها عليها.

وصرَّح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة -وهو مَن فُقد فيه بعض الشروط- يَلزمه بيان مستنده[1] في سائر أحكامه، ولا يقبل قوله: «حكمت بكذا» من غير بيان لمستنده فيه، وكأنه لضعف ولايته، ومثلُه المحكَّم بل أَولى[2].

* * *

(١) أي: إذا سئل عنه، والمراد بمستنده: ما استند عليه مِن بينة أو نكول أو نحو ذلك. اهـ رشيدي. واختلف في قاضي الضرورة هل له أن يحكم بعلمه، فجوَّزه ابن حجر وغيره، ومنعه الرملي. ينظر: التحفة (١٠/ ١٤٨)، والنهاية (٨/ ٢٥٩).

(٢) تحفة المحتاج (١٠/ ١١٣-١١٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٤٠-٢٤١).

أسئلة الكتاب

هذه أسئلة تتضمن محتوى الكتاب، وهي من مهمات العلم العملي التي تشتدُّ الحاجة إلى معرفتها في هذا الزمان. وكتبتها هنا؛ لأن استخلاص أجوبتها يعين على فهم ما سبق والإحاطة به وتثبيته.

وهذه الأسئلة كلُّها واردة **عند فقد السلطان أو فقد عدالته**، فليكن جوابها على حسب ذلك.

١- هل يتولى الآحاد عمل السلطان؛ فيكون من وقع بيده المال العام كالسلطان؟

٢- وما هي شروط من يحق له التصرف في المال العام؟

٣- وما هي أدلة جواز تصرف الآحاد في المال العام؟

٤- وما هي المصارف الشرعية للمال العام التي يجب صرفه فيها؟ وماذا يَفعل مَن عنده المال إذا لم يعرف مصارفه؟

٥- وهل يجب صرف المال العام إلى أحوج المستحقين، أو يجوز دفعُه لبعضهم وإن كان هناك أحوج أو أهمُّ منه؟

٦- وهل يجوز للمستحق أن يأخذ لنفسه وعياله بعض المال العام إذا ظفر به؟ وما هو قدر ما يجوز له أخذُه؟ وكيف يأخذه؟

٧- وهل يجوز للمستحق قبض قدر حقه من السلطان الجائر الذي بيده حلال وحرام؟

٨- وماذا يُفعل بالمال المُرْصَد لمصالح جهات خاصة دون عموم المسلمين كالجند والأيتام والمؤذنين والمدارس؟

٩- وما حكم الاستفادة من العقار الذي تَبنيه الدولة بالمال العام لمصلحة جهة معينة إذا عُدمت تلك الجهة؟ وهل يجوز الانتفاع بهذا العقار بغير إذن الإمام؟ وماذا يجب على من ليس مِن أهله إذا استوفى منفعته؟

١٠- وما حكم الاستبداد بمنافع العقار العام كالمسجد والشارع أو استيفائها على غير الوجه المباح؟ وكيف تُضمن منافعه؟ وإذا وجب مال في ضمانها فهل يصرف في مصالح العقار أو في مصالح المسلمين؟

١١- وإذا عُيِّن بعض العقار العام لمستحقٍّ بعينه، فهل يجوز لغيره سبقُه إليه؟ وماذا يجب عليه إن فعل؟

١٢- وما حكم استعمال العقار العام على وجه يخالف الغرض الذي هيئ له؟ وإذا تعذَّر الغرض الأصلي فيه كيف يتصرف فيه؟

١٣- ومن جاور في المسجد الجامع هل يجوز له أن يضع فيه كتبه وأغراضه؟ وهل يتقيَّد ذلك بقدر الحاجة؟ وهل يجوز أن يوضع في المسجد خزانة للإجارة؟

١٤- وما حكم غرس شجرة في المسجد أو في الشارع لمصلحة خاصة أو عامة؟

١٥- ومن وجد مالا ضائعًا ولم يعرف مستحقه ماذا يفعل؟ وهل يجوز أن يأخذه لنفسه؟

١٦- وماذا يُفعل بالأموال المغصوبة إذا لم يُعرف مالكوها؟ وكذلك مَن ظلم مالًا ثم تاب ولم يجد صاحب المال ولا وارثًا له، ماذا يَفعل به؟

١٧- وما حكم قبض المال الحرام من الأمراء الظلمة ونحوهم بنية ردِّه لمالكه؟ وهل يجوز ذلك للمفتي ونحوه إذا كان يترتب عليه إساءة الظن به واتهامُ دينه؟

١٨- وإذا تعذَّرت معرفة مالك الوديعة، هل يُتصرف فيها بصرفها للفقراء أو بناء المساجد ونحو ذلك؟

١٩- ومن كان مستحقًّا للزكاة فظفر بمال من وجبت عليه الزكاة وامتنع مِن دفعها، هل يجوز له أخذُ قدرها منه؟

٢٠- وإذا مات شخص ولم يكن له وارث ولا رحم ولم ينتظم بيت المال، فأين تُصرف تركته؟ وهل يجوز للمسلم المحتاج أن يأخذ منها قدر حاجته، وأن يأخذ منها لغيره من المحتاجين ولو كانوا في بلد آخر؟

٢١- وإذا خلا بلد عن قاضٍ، فهل يجب على أهل الشوكة فيه نصبُ فقيه يقوم بأعمال القاضي؟ وهل يشترط اجتماعهم عليه ونصرُهم له؟ وهل تنفذ أحكامه وإن كان مقلِّدًا أو فاسقًا؟ وهل يجوز لشيخ القبيلة وإن لم يكن عدلًا توليةُ مَن ذُكر؟

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه:

حسن بن المعلم داود بن الحاج محمد

بالمدينة النبوية في ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤١

قائمة محتويات الكتاب

القسم الأول: كلام العز بن عبد السلام..... ٥
فصل: في تصرُّف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة ٥
فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال ٩
القسم الثاني: مسائل في التصرف في المال العام ١٥
المسألة الأولى: في كيفية التصرف في المال الضائع..... ١٥
المسألة الثانية: في قدر ما يجوز أخذه من المال العام وصفة أخذه.... ٢٠
المسألة الثالثة: في مصرف تركة من لا وارث له..... ٢٦
المسألة الرابعة: في مصرف الوديعة إذا جُهل مالكها ٢٩
المسألة الخامسة: في ضمان منافع عقار المصلحة العامة ٣١
أسئلة الكتاب ٤٣
قائمة محتويات الكتاب ٤٦

